



PUTUSAN
Nomor 889 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MAGDALENA EKA WATI Binti SUPARNO, bertempat tinggal di RT 09, Kelurahan Sumber Harta, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

LIEM BOEN KOK Alias BUDI LIEM, bertempat tinggal di Jalan Gerilya Timur, Nomor 10, RT 001, RW 014, Kelurahan Teluk Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmansyah, S.H., CLA., CMed., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Darmansyah, S.H., CLA., CMed. & *Partners*, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Komplek Ruko Pasar Muara Terminal Atas, RT 03, Nomor 60, Kelurahan Dempo, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023;
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt/2024



2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk segera dan seketika mengembalikan, mengosongkan, meninggalkan rumah dari tanah perkara milik Penggugat setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Llg, tanggal 31 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan, mengosongkan, meninggalkan rumah dari tanah perkara milik Penggugat yang terletak di Desa Babat Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Iwan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abas;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah irigasi;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan;

Dengan luas $\pm 461,29 \text{ m}^2$ (empat ratus enam puluh satu koma dua puluh sembilan meter persegi);



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.864.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT PLG, tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 52/PDT.G/2022/PN LLG yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mohon kiranya untuk menolak Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 52/Pdt.G/2022/PN LLG, dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 96/PDT/2023/PT PLG, atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berpendapat lain mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 7 September 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 11 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah mengabulkan gugatan Penggugat. Terbukti Penggugat adalah pemilik objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tanpa hak, penguasaan Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum. Pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai hukum pembuktian dan cukup pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MAGDALENA EKA WATI Binti SUPARNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAGDALENA EKA WATI Binti SUPARNO** tersebut;

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt/2024